GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA DE VENDA DE COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E OUTROS PACTOS

EMPREENDIMENTO: BÚZIOS FRACTIONAL RESORT

QUADRO-RESUMO

Este Quadro-Resumo obedece ao artigo 35-A da Lei Federal nº 4.591/1964 e integra o presente Contrato para todos os fins e efeitos.

1. PARTES

VENDEDORA: de um lado, como parte compromitente vendedora, **W50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o número 33.770.634/0001-82, com sede à Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2690, Quadra B-26, Lote 16/17, Bloco Tokyo Edifício Metropolitan, Jardim Goiás, CEP 74.810-100, na cidade de Goiânia-GO.

ADQUIRENTE: do outro lado, como parte compromissária adquirente, a(s) pessoa(s) abaixo qualificada(s), a saber:

DADOS	ADQUIRENTE
Nome:	MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
Nacional.:	BRASILEIRA
Nasc.:	13/05/1984
Profissão:	MILITAR
Est. Civil:	SOLTEIRO
Reg. bens:	
CPF:	107.121.287-78
RG:	03111687 - MB RJ
Telefone:	(21) 99579-2947 (21) 99579-2947
E-mail:	Marlonbastos.vicente@gmail.com

2. OBJETO E EMPREENDIMENTO

Este Contrato tem por Objeto o compromisso de compra e venda de Cota de Unidade Imobiliária em regime de Multipropriedade do Empreendimento **BÚZIOS FRACTIONAL RESORT**, conforme as especificações a seguir:

Empreendimento: **BÚZIOS FRACTIONAL RESORT**, situado na Avenida Tucuns, 0, Hotel Residência, São José, Lote 01, Quadra H, do Loteamento Nova Geribá, em Tucuns, zona urbana do município de Armação dos Búzios – RJ, objeto da matrícula de n.º **5.721**, do Ofício Único de Registro de Imóveis da Comarca de Armação de Búzios – Rio de Janeiro.

Memorial de Incorporação: o Memorial de Incorporação do Empreendimento se encontra registrado sob o n.º **R23-5.721** da citada matrícula de n.º **5.721**.

Regime de Incorporação: sem patrimônio de afetação, nos termos da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Bloco, Unidade Imobiliária e Cota adquirida: Bloco 03 , 3108 , Cota 51

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

Semanas de uso: 1 semana(s) por ano, distribuídas conforme o Cronograma de Uso anexo a este Contrato.

Descrição da Unidade Imobiliária: conforme o link e o QR-code disponível neste Quadro-Resumo.

Habite-se número: **002/2010** expedido em 13 de março de 2010.

A parte **ADQUIRENTE** conheceu pessoalmente a Unidade Imobiliária e o Empreendimento?

☑ Sim
☐ Não

A parte **ADQUIRENTE**, desde já, declara ciência e concordância com os seguintes termos:

i. O Objeto deste Contrato é a aquisição de Cota de Unidade Imobiliária em regime de Multipropriedade. A Cota adquirida é indivisível e concederá o direito de uso da Unidade Imobiliária por frações de tempo pré-determinadas, concedendo a todos os proprietários das frações de tempo da Unidade Imobiliária a faculdade de uso e gozo, de forma alternada, da totalidade da Unidade Imobiliária, nos termos dos artigos 1.358-B e seguintes da Lei Federal n.º 10.406/2002.

ii. As frações de tempo vinculadas à Cota adquirida pela parte **ADQUIRENTE**, bem como as respectivas regras de utilização, estão especificadas no Cronograma de Uso, anexos ao presente Contrato e que dele constituem parte integrante e indissociável. A **ADQUIRENTE** poderá fazer uso da Cota nos períodos previstos no Cronograma de Uso, desde que esteja quite com suas obrigações sob este Contrato e perante o Condomínio.

iii. O Empreendimento foi instituído na forma de Condomínio em regime de Multipropriedade, comprometendo-se a parte **ADQUIRENTE** a respeitar a sua Convenção e demais regulamentos aplicáveis ao Condomínio, manifestando a parte **ADQUIRENTE** anuência com os seus termos, sendo que a parte **ADQUIRENTE** não possui, nem possuirá no futuro, direito de preferência para a aquisição das demais cotas e/ou Unidades Imobiliárias do mesmo Empreendimento.

iv. As Partes ajustam, com expressa anuência da parte **ADQUIRENTE**, que cada Unidade Imobiliária do Empreendimento, na forma da sua Convenção, será representada pela cota de número 26 (vinte e seis) da mesma Unidade Imobiliária, denominada cota cabecel, de titularidade da **VENDEDORA**. Desse modo, todos atos de representação das Unidades Imobiliárias do Empreendimento, inclusive da Unidade Imobiliária à qual a Cota objeto deste Contrato se vincula, se darão exclusivamente através da titular da referida cota cabecel, a qual representará as Unidades Imobiliárias do Empreendimento em quaisquer Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias do Condomínio, outorgando a parte **ADQUIRENTE**, desde já, poderes irrevogáveis e irretratáveis à titular da mencionada cota cabecel, para que represente a sua Cota e a respectiva Unidade Imobiliária.

v. Após a conclusão das obras e obtenção do "habite-se", a parte **ADQUIRENTE** será imitida na posse da Cota adquirida, desde que tenha realizado o pagamento de, no mínimo, 9% (nove por cento) do preço ajustado no item 3 deste Quadro-Resumo e que esteja adimplente com as demais obrigações, pecuniárias ou não, pactuadas neste Contrato, devendo observar as regras de convivência, o Cronograma de Uso, a Convenção e os demais regulamentos do Condomínio.

3. PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

Preço da Cota (sem os Serviços de Intermediação): R$ 36.533,79,(Trinta e seis mil quinhentos e trinta e três Reais e setenta e nove Centavos).

Forma de Pagamento do Preço da Cota:

Parcelas	Periodicidade	Primeiro vencimento	Valor nominal atual	Forma de pgto.
5	Mensal	05/11/2026	R$50,00	Boleto
96	Mensal	20/04/2027	R$ 377,96	Boleto

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

Caso, por liberalidade da **VENDEDORA** e faculdade da parte **ADQUIRENTE**, esta tenha optado pela liquidação do preço da Cota a prazo, as prestações do preço serão acrescidas de correção monetária e juros remuneratórios, na forma a seguir prevista:

Reajuste: Os reajustes serão baseados **(i)** na variação, desde que o acumulado seja positivo, do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) ou, na ausência deste, por outro índice oficial semelhante a ser escolhido pela **VENDEDORA**; e, cumulativamente, **(ii)** sobre o valor corrigido monetariamente serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês. Os índices de correção monetária e de juros remuneratórios previstos neste item do Quadro-Resumo serão calculados proporcionalmente e, em caso de parcelamento superior a 36 (trinta e seis) meses, serão aplicados mensalmente, de modo que os valores das parcelas sofrerão reajustes mensais. Por outro lado, em caso de parcelamento em até 36 (trinta e seis) meses, os índices supracitados serão aplicados anualmente, de modo que, exclusivamente na hipótese de parcelamento em até 36 (trinta e seis) meses, os valores das parcelas sofrerão reajustes anuais.

4. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO

Os Serviços de Intermediação são devidos pela parte **ADQUIRENTE** e serão pagos por esta da seguinte forma:

Valor dos Serviços de Intermediação: R$2.800,00, (Dois mil e oitocentos Reais).

Forma de Pagamento dos Serviços de Intermediação: 1 x 280,00 CARTÃO DE DÉBITO / 3 x 840,00 BOLETO - COBRANÇA W PALMERSTON

A parte **ADQUIRENTE**, desde já, declara-se ciente de que o pagamento dos Serviços de Intermediação é devido à intermediadora **WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A.** (CNPJ nº 17.919.649/0001-03), que, diretamente ou por meio de consultores imobiliários autônomos contratados, presta serviços à parte **ADQUIRENTE** de intermediação e captação imobiliária. Tais serviços, que incluem as etapas do processo de venda realizadas após a compra da Cota de Multipropriedade objeto deste Contrato, como os serviços de suporte, atendimento e *onboarding*, dentre outros serviços que visam à satisfação e à retenção do cliente (sendo tais serviços integrantes do processo de venda limitados ao período de parcelamento do pagamento dos Serviços de Intermediação), se aperfeiçoam e se tornam devidos mediante a aproximação útil entre as Partes do negócio, ou seja, após a assinatura deste Contrato.

Em nenhuma hipótese a **VENDEDORA** será responsável pelos Serviços de Intermediação. A parte **ADQUIRENTE** declara que as informações da intermediação imobiliária lhe foram prestadas integralmente, nada tendo a reclamar a respeito da transparência do negócio. A parte **ADQUIRENTE** está ciente que, salvo na hipótese de comprovado exercício do Direito de Arrependimento (conforme especificado no item 6 deste Quadro-Resumo), o valor dos Serviços de Intermediação será integralmente retido pela empresa de intermediação, mesmo nas hipóteses de cancelamento ou distrato deste Contrato, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

5. CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO

Multa e Retenções: Nos termos do § 2º do art. 32 da Lei n.º 4.591/1964, o presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, somente podendo ser desfeito por inadimplemento ou culpa da parte **ADQUIRENTE** ou por mútua vontade das Partes, mediante termo de distrato assinado por ambas as Partes, caso estas assim desejem. Rompido o presente Contrato, ficarão à disposição da parte **ADQUIRENTE** as importâncias que pagou, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido, deduzidas, cumulativamente, as seguintes importâncias: **(i)** a integralidade do pagamento dos Serviços de Intermediação; e **(ii) multa de 25% (vinte e cinco por cento) do preço total reajustado da Cota adquirida**. Serão deduzidas, ainda, as seguintes importâncias, conforme aplicável: **(iii)** quantias correspondentes aos impostos incidentes sobre o imóvel (IPTU, taxa de resíduos etc.); **(iv)** taxas e despesas condominiais; **(v)** valor correspondente à fruição do imóvel, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado deste Contrato por mês de vigência deste decorrido após o "habite-se", *pro rata die*; **(vi)** indenizações pelos danos causados ao imóvel, se for o caso; e **(vii)** honorários advocatícios devidos pela cobrança extrajudicial ou judicial dos valores sob este Contrato, em caso de inadimplência da parte **ADQUIRENTE**.

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

Em qualquer caso, o saldo remanescente após as deduções acima previstas será devolvido à parte **ADQUIRENTE** com atenção à legislação aplicável, nas condições e nos prazos do instrumento de distrato próprio a ser assinado entre as Partes, observado o disposto no artigo 67-A, *caput* e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Ocorrendo desfazimento deste Contrato por qualquer motivo, todos e quaisquer benefícios concedidos pela **VENDEDORA** ou por intermédio de pessoa jurídica parceira da **VENDEDORA** para a entabulação deste Contrato serão extintos. A concessão de qualquer benefício, ainda que na forma de produto ou serviço, seja em caráter temporário ou permanente, para a celebração deste Contrato não constituirá direito adquirido, sendo rescindido de plano, quando da extinção deste Contrato. Havendo o uso indevido dos benefícios pela parte da **ADQUIRENTE** após o fim deste Contrato, tal fato ensejará indenização material, que poderá ser deduzida e/ou compensada de eventual crédito da parte **ADQUIRENTE**, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

6. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Direito de Arrependimento: exclusivamente nos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador, será cabível o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias contados da data da venda, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada enviada à **VENDEDORA**, com aviso de recebimento. Comprovado o exercício do direito de arrependimento, se este for cabível, os valores serão devolvidos nas condições e nos prazos do instrumento de distrato próprio a ser assinado entre as Partes, observado o disposto no artigo 67-A, *caput* e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964. A **ADQUIRENTE** não terá direito de arrependimento, ainda, se tiver conhecido o Empreendimento.

7. ANUÊNCIA COM RETROFIT

A parte **ADQUIRENTE** declara-se ciente de que o Empreendimento está em processo de reformas (retrofit), anuindo desde logo com as modificações e intervenções, estéticas, estruturais e de qualquer outra natureza, que se realizarem em razão de tal reforma. A **ADQUIRENTE** declara conhecimento do projeto de reforma do Empreendimento e manifesta expressa anuência com seus termos, anuindo desde logo, ainda, com eventuais modificações do projeto que sejam necessárias em razão de exigências técnicas ou legais ou, ainda, por conveniência, sendo que os prazos decadenciais previstos na Cláusula XIV das Condições Gerais serão computados, relativamente às intervenções realizadas em razão das reformas, a partir do auto de conclusão das obras ou de documento equivalente que ateste a conclusão do retrofit.

8. DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES

Os demais termos e condições aplicáveis ao presente Contrato estão previstos nas Condições Gerais, que são parte integrante e indissociável deste Contrato. A parte **ADQUIRENTE** declara que lhe foi concedida a oportunidade de previamente examinar este Contrato (incluindo todos os seus anexos), que não possui dúvidas sobre o seu teor e que aceita suas cláusulas e condições na íntegra.

Anexos: **Convenção de Condomínio, Cronograma de Uso e Termos e Condições do WAM Pass,** disponíveis no *website* **https://wam.group/buzios-beach-resort-by-wam-experience/**. Os Anexos também poderão ser acessados através da leitura do seguinte QR Code:

As versões mais recentes dos anexos listados acima estarão sempre disponíveis no *website* (sítio eletrônico) indicado acima, podendo tais anexos serem atualizados periodicamente, sempre que a **VENDEDORA** considerar conveniente. As

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

novas versões dos anexos entram em vigor na data em que forem disponibilizados no referido *website*, com quaisquer novos termos e condições sendo aplicáveis ao presente documento, bem como a qualquer outro documento celebrado entre as Partes, conforme aplicável. Após a atualização de qualquer dos anexos disponíveis no citado *website*, a sua versão imediatamente anterior permanecerá disponível por 90 (noventa) dias, podendo ao exclusivo critério da **VENDEDORA**, ser excluída do *website* após tal período. Nenhuma atualização de Anexos poderá implicar a alteração das Condições Gerais e do Cronograma de Uso, nem tampouco alterarão os direitos e obrigações contraídos pelas Partes, nos termos deste Contrato.

Armação dos Búzios – Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2026.

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

PÁGINA DE ASSINATURAS

Assinatura da **VENDEDORA:** JEAN PHILIPPE LEON KOCH
GSignId: POAU4VG8HW4R

Assinatura da **ADQUIRENTE:** *MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS*
GSignId: TGSCKWPDSEK0

Primeira testemunha: JEAN PHILIPPE LEON KOCH
GSignId: POAU4VG8HW4R
Nome: JEAN PHILIPPE LEON KOCH
CPF:

Segunda testemunha: *ALAN GUILHERME GUIMARAES*
GSignId: X76P49MBQ1SV
Nome: ALAN GUILHERME GUIMARÃES
CPF: 416.740.568-77

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

CONDIÇÕES GERAIS

Estas são as Condições Gerais que, de um lado, a parte **VENDEDORA** e, do outro lado, a parte **ADQUIRENTE**, ambas qualificadas no Quadro-Resumo e conjuntamente denominadas "Partes" ou uma em relação à outra como "Parte", resolvem, de comum acordo, **em caráter irrevogável e irretratável**, por si e por seus sucessores a qualquer título, a aplicar e a aceitar como válidas para reger este Contrato.

I. **DEFINIÇÕES**

Para melhor compreensão do texto deste Contrato, são adotadas as designações e definições abaixo redigidas, as quais possuem o sentido particular que ora lhes são atribuídas:

"**ADQUIRENTE**" – é a pessoa, e seu respectivo cônjuge ou convivente, se for o caso, qualificada no Quadro-Resumo que adquire a Cota vendida pela **VENDEDORA**.

"Anexos" – São os anexos deste Contrato especificados no Quadro-Resumo e que dele constituem parte integrante e indissociável, com suas versões mais recentes disponíveis no *website* (sítio eletrônico) indicado no Quadro-Resumo, podendo tais anexos serem atualizados periodicamente, sempre que a **VENDEDORA** considerar conveniente. As novas versões dos anexos entram em vigor na data em que forem disponibilizados no referido *website*, com quaisquer novos termos e condições sendo aplicáveis ao presente documento, bem como a qualquer outro documento celebrado entre as Partes, conforme aplicável. Após a atualização de qualquer dos anexos disponíveis no citado *website*, a sua versão imediatamente anterior permanecerá disponível por 90 (noventa) dias, podendo ao exclusivo critério da **VENDEDORA**, ser excluída do *website* após tal período. Nenhuma atualização de Anexos poderá implicar a alteração destas Condições Gerais e do Cronograma de Uso, tampouco alterarão os direitos e obrigações contraídos pelas Partes, nos termos deste Contrato.

"Condomínio" – é o condo-hotel em Multipropriedade instituído ou a ser instituído sobre o Empreendimento, o qual possui regramentos próprios que deverão ser observadas pela parte **ADQUIRENTE**, como, por exemplo, sua Convenção e Regimento Interno.

"Contrato" – é este instrumento e suas partes integrantes, que vincula as Partes por si e por seus sucessores a qualquer título, composta do Quadro-Resumo, Condições Gerais e Anexos.

"Cota" – é a fração de tempo adquirida pela parte **ADQUIRENTE**, que confere à parte **ADQUIRENTE** a propriedade de Unidade Imobiliária ou de futura Unidade Imobiliária do Empreendimento em regime de condomínio com outros proprietários, nos termos do Art. 1.358-C do Código Civil (Lei Federal n.º 10.406/2002). Por meio de tal fração de tempo, a **ADQUIRENTE** terá a faculdade de uso e gozo, nas condições deste Contrato, de Unidade Imobiliária padrão do Empreendimento, sendo que tal faculdade será exercida de forma alternada com os outros proprietários de frações da Unidade Imobiliária, nos intervalos de tempo pré-determinados no Cronograma de Uso. Caso o Empreendimento esteja em construção, tal faculdade de uso e gozo somente poderá ser exercida após a efetiva conclusão das obras do Empreendimento e a expedição do termo de "habite-se", observadas as datas especificadas no Cronograma de Uso.

"Cronograma de Uso" – é o calendário de utilização anual das Unidades Imobiliárias do Empreendimento, que especifica as frações de tempo de uso disponíveis para utilização da parte **ADQUIRENTE** a cada ano, desde que a parte **ADQUIRENTE** esteja em dia com todas as suas obrigações pecuniárias sob este Contrato e perante o Condomínio, especificamente quanto ao adimplemento das obrigações de custeio de despesas ordinárias ou extraordinárias vinculadas à **ADQUIRENTE**. O Cronograma de Uso poderá ser fixo, quando as frações de tempo de uso anual são pré-estabelecidas durante um limite determinado de anos – findos os quais deverá ser elaborado novo Cronograma de Uso, na forma da Convenção do Condomínio –, ou flutuante, quando as frações de tempo de uso são estabelecidas anualmente – isto é, quando as frações de tempo de uso de cada ano são determinadas no ano imediatamente anterior, na forma da Convenção do Condomínio. A parte **ADQUIRENTE** declara conhecimento e concordância com o Cronograma de Uso aplicável à Cota e com os termos da Convenção do Condomínio.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

"Empreendimento" – é o empreendimento em regime de multipropriedade descrito e caracterizado no Quadro-Resumo, o qual possui finalidade hoteleira.

"Multipropriedade" – é o regime condominial de frações de tempo, regulamentado pelos artigos 1.358-B e seguintes do Código Civil (Lei Federal n.º 10.406/2002), pelos termos deste Contrato e da Convenção e Regimento Interno do Condomínio, ao qual à Cota e determinadas Unidades Imobiliárias do Empreendimento se vinculam. Tal regime condominial proporciona o fracionamento do tempo de uso de Unidades Imobiliárias em períodos pré-determinados ou determináveis e indivisíveis denominados cotas. As cotas conferem aos seus diversos titulares, ditos multiproprietários ou simplesmente proprietários, o direito de usar as Unidades Imobiliárias nos períodos previstos em seus respectivos Cronogramas de Uso, em sistema de revezamento.

"Quadro-Resumo" – parte integrante deste Contrato, é o documento assinado entre as Partes que qualifica as Partes, descreve o objeto deste Contrato e cumpre os requisitos do art. 35-A da Lei Federal n.º 4.591/1964.

"Unidade Imobiliária" – é a unidade habitacional autônoma ou apartamento do Empreendimento cujos períodos de uso foram fracionados em cotas que correspondem a frações de tempo pré-determinadas, as quais são comercializadas aos proprietários das cotas em regime condominial de Multipropriedade.

"**VENDEDORA**" – é a pessoa qualificada no Quadro-Resumo que vende a Cota adquirida pela **ADQUIRENTE**.

II. OBJETO

Por meio deste Contrato, a **VENDEDORA** se compromete a vender e a **ADQUIRENTE** a adquirir a Cota do Empreendimento em regime de Multipropriedade identificada no Quadro-Resumo, cujo preço e condições de pagamento estão especificadas no Quadro-Resumo.

III. DECLARAÇÕES DA VENDEDORA

A **VENDEDORA** declara que**:**

a) O Empreendimento é composto de Unidades Imobiliárias e de unidades comerciais, com características próprias de um empreendimento hoteleiro. As Unidades Imobiliárias serão entregues mobiliadas, devendo a parte **ADQUIRENTE** e os demais multiproprietários conservá-las e responder pelo mau uso ou depredação, e poderão ser exploradas pelos seus diversos multiproprietários, atendidas as condições da Convenção do Condomínio e seu Regimento Interno, sendo que eventual locação e/ou cessão de uso das unidades habitacionais deverá ocorrer **exclusivamente** por intermédio da administradora hoteleira do Empreendimento, por meio do seu *pool* de hotelaria oficial, nos termos da Convenção do Condomínio e seu Regimento Interno.

b) As Unidades Imobiliárias do Empreendimento são comercializadas sob o regime de Multipropriedade, permitindo a cada comprador a propriedade de frações de tempo das Unidades Imobiliárias. As Unidades Imobiliárias não serão repartidas de fato, mas terão tão somente seu uso compartilhado entre os multiproprietários, os quais possuirão direito de uso de Unidade Imobiliária por tempo determinado, isto é, nos períodos previstos no Cronograma de Uso, observadas as condições deste Contrato, da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio.

c) As cotas de multipropriedade do Empreendimento serão livremente comercializadas, até que todas estejam alienadas, independentemente de anuência da parte **ADQUIRENTE** e sem que a parte **ADQUIRENTE** possua direito de preferência na aquisição das demais cotas ou unidades do Empreendimento.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

d) Dada a finalidade hoteleira do Empreendimento, este não possui destinação residencial. Os serviços hoteleiros (incluindo, mas não se limitando, a venda de diárias de hospedagens e a exploração da venda de alimentos e bebidas no Empreendimento) serão prestados com exclusividade pela administradora hoteleira oficial do Empreendimento, contratada na forma prevista na Convenção. O Empreendimento poderá ser dotado de áreas comerciais, que comercializarão produtos e serviços diversos aos seus hóspedes, sendo que o pagamento de tais produtos e serviços deverá ser efetuado de acordo com as regras estabelecidas pela administradora hoteleira, não estando incluídos neste Contrato.

e) A parte **ADQUIRENTE** poderá utilizar sua respectiva Cota nas datas especificadas no Cronograma de Uso, com a antecedência estabelecida na Convenção ou Regimento Interno do Condomínio. Feita a reserva, ao realizar o *check-in*, a parte **ADQUIRENTE** poderá ser hospedada em Unidade Imobiliária idêntica ou semelhante à especificada no Quadro-Resumo, conforme a disponibilidade de Unidades Imobiliárias do Empreendimento, sem qualquer prejuízo da propriedade da parte **ADQUIRENTE** sobre a sua Cota objeto deste Contrato. Nos termos do art. 1.358-S, III, da Lei Federal n.º 10.406/2002 (Código Civil), caso a reserva dos períodos previstos no Cronograma de Uso não seja realizada de acordo com as regras da Convenção ou Regimento Interno do Condomínio, a administradora hoteleira poderá, **mas não se obrigará a**, comercializar o respectivo período de uso, mediante comercialização de diárias de hospedagem por meio do canal oficial do Empreendimento (isto é, o seu *pool* hoteleiro oficial), distribuindo os eventuais resultados, se houver, deduzida a taxa de administração e as despesas aplicáveis, à parte **ADQUIRENTE**, sem qualquer promessa de rentabilidade ou de resultados, obedecidos os termos da Convenção do Condomínio e as regras do *pool* hoteleiro instituído no Empreendimento.

IV. DECLARAÇÕES DA ADQUIRENTE:

A parte **ADQUIRENTE** declara que**:**

a) Recebeu da **VENDEDORA**, previamente, a minuta do presente Contrato e seus Anexos, a fim de examiná-los detidamente, inclusive com a liberdade de se assessorar por profissional de sua confiança, tendo permanecido com a referida minuta e Anexos em seu poder e, portanto, as cláusulas e condições descritas neste Contrato são de sua inteira compreensão e alcance, compreendendo que este Contrato, uma vez assinado, se torna irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado unilateralmente pela parte **ADQUIRENTE** ou a pedido desta, salvo se houver mútuo acordo entre as Partes, respeitado o quanto exposto na Lei Federal n.º 4.591/1964 e na Lei Federal nº 13.786/2018 (Lei dos Distratos).

b) Tem conhecimento de que o Empreendimento foi concebido como um condomínio com finalidades hoteleiras, com características próprias de um empreendimento hoteleiro, cujos serviços de exploração da hotelaria (incluindo, mas não se limitando a, comercialização de diárias de hospedagem e venda de alimentos e bebidas em áreas comerciais do Empreendimento) serão prestados exclusivamente por sua administradora hoteleira oficial, contratada nos termos da Convenção do Condomínio. A **ADQUIRENTE** está ciente de que não terá qualquer participação nas atividades comerciais do Empreendimento nem receberá quaisquer tipos de dividendos, proventos, resultados, distribuições, bonificações ou pagamentos de qualquer natureza oriundos da exploração hoteleira do Empreendimento, ***exceto se, e exclusivamente se***, os períodos de uso especificados no Cronograma de Uso forem comercializados a terceiros pela administradora hoteleira oficial sob a forma de diárias de hospedagem do Empreendimento, caso em que as receitas oriundas das vendas das diárias (excluídas quaisquer receitas que não se encaixem nessa definição, como, por exemplo, receita de vendas de alimentos, bebidas, produtos e serviços) poderão ser distribuídas à **ADQUIRENTE**, desde que o resultado líquido seja positivo, deduzida a taxa de administração, impostos e demais despesas aplicáveis e previamente informadas à **ADQUIRENTE**, conforme o contrato que poderá ser entabulado entre a **ADQUIRENTE** e a administradora hoteleira para tal finalidade. A **ADQUIRENTE** está ciente de que a comercialização de diárias de hospedagem ***não*** constitui objeto deste Contrato, pois a **VENDEDORA**, como Sociedade de Propósito Específico (SPE) do ramo imobiliário, somente comercializa Cotas de Unidades Imobiliárias do Empreendimento, sendo a comercialização de diárias de hospedagem de incumbência da administradora hoteleira oficial do Empreendimento, nos termos da Convenção do Condomínio. Em nenhuma hipótese a **VENDEDORA** comercializará diárias de hospedagem ou distribuirá quaisquer receitas oriundas das atividades hoteleiras do Empreendimento.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

c) Está ciente de que, em função das características e finalidades hoteleiras do Empreendimento, deverá respeitar e a fazer valer as regras estabelecidas pela administração hoteleira do Empreendimento, bem como a preservar os móveis, utensílios, equipamentos, enxovais, itens de decoração e demais pertenças das Unidades Imobiliárias e das áreas comuns do Empreendimento, respondendo pelos danos a que der causa.

d) Está ciente de que, em função das características e finalidades hoteleiras do Empreendimento, não poderá, em hipótese alguma, realizar reparos, obras, reformas, alterações ou qualquer tipo de intervenção, ainda que de caráter estético ou estrutural, nas Unidades Imobiliárias sem prévia e expressa autorização da **VENDEDORA** e da administradora hoteleira do Empreendimento, sem prejuízo da obrigação da parte **ADQUIRENTE** de responder por todos os danos a que der causa.

e) Está ciente de que, em função das características e finalidades hoteleiras do Empreendimento, a locação ou cessão onerosa do uso das Cotas e Unidades Imobiliárias do Empreendimento somente poderá ocorrer por intermédio da administradora hoteleira do Empreendimento, por meio do seu *pool* hoteleiro oficial, sendo terminantemente vedada a locação ou cessão onerosa do uso das Cotas e Unidades Imobiliárias diretamente ou por meio de terceiros que não a administradora hoteleira oficial do Empreendimento. Isso porque, em prol da coletividade de condôminos do Condomínio, a venda de diárias de hospedagem deve seguir o padrão hoteleiro do Empreendimento, garantido que todos os hóspedes recebam atendimento e usufruam dos serviços que sigam idêntico padrão de qualidade. A comercialização de hospedagens por fora do *pool* oficial causa prejuízos a toda a coletividade de condôminos, prejudicando a imagem e os padrões de qualidade e de segurança dos serviços hoteleiros do Empreendimento, na medida em que são oferecidas experiências de hospedagens desiguais aos hóspedes do mesmo Empreendimento. Desse modo, para garantir o adequado controle e a padronização do sistema de hospedagens, bem como para evitar danos ao Condomínio e ao Empreendimento e para evitar que estes, em prejuízo da coletividade, sejam acionados em reclamações extrajudiciais e/ou judiciais de hóspedes não oficiais, é pactuado que somente a administradora oficial do Empreendimento, contratada dos termos da Convenção do Condomínio, deterá a prerrogativa de comercializar diárias de hospedagem ou realizar locações por temporada. É importante ressaltar que a atividade de comercialização de hospedagens ou locações por temporada no ramo hoteleiro é regulamentada pela Lei Federal n.º 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional do Turismo, de modo que o descumprimento das regras estabelecidas na referida lei pode sujeitar o Empreendimento e o Condomínio a sanções de multa ou até mesmo interdição, nos termos do art. 36 da referida Lei, razão pela qual é fundamental que as diárias de hospedagem sejam ofertadas ao público exclusivamente pela administradora hoteleira oficial, que deverá cumprir todas as normas e regulamentações aplicáveis à atividade hoteleira. Desse modo, caso a parte **ADQUIRENTE** deseje aderir ao *pool* oficial do Empreendimento, deverá consultar os termos e condições fixados pela administradora hoteleira do Empreendimento.

f) Nos termos do art. 1.358-S, III, da Lei Federal n.º 10.406/2002 (Código Civil), está ciente de que, em caso de não gozo e utilização do período de uso da sua Cota, bem como em caso de não confirmação da reserva com a antecedência fixada na Convenção ou Regimento Interno do Condomínio, a administradora hoteleira poderá, ***mas não se obrigará*** a, explorar comercialmente o respectivo período de uso, mediante comercialização de diárias de hospedagem por meio do canal oficial do Empreendimento (isto é, o seu *pool* hoteleiro oficial), distribuindo os eventuais resultados, se houver, deduzida a taxa de administração e as despesas aplicáveis, à parte **ADQUIRENTE**, sem qualquer promessa de rentabilidade ou de resultados, obedecidos os termos da Convenção do Condomínio. De igual modo, caso a parte **ADQUIRENTE** esteja inadimplente com o pagamento das taxas condominiais, a administradora hoteleira poderá, ***mas não se obrigará*** a, comercializar os períodos de uso da parte **ADQUIRENTE** por meio do *pool* hoteleiro oficial, permanecendo a Cota disponível para locação no *pool* oficial (e, consequentemente, indisponível para utilização pela parte **ADQUIRENTE**) até que as eventuais receitas auferidas com a venda de diárias sejam suficientes para quitar as taxas condominiais em aberto, as quais serão automaticamente vertidas em prol do Condomínio para pagamento das taxas condominiais devidas pela **ADQUIRENTE** e atrasadas, sendo que eventual saldo, se houver, deduzidas as taxas condominiais e demais despesas aplicáveis, será pago à parte **ADQUIRENTE**, sem qualquer promessa de rentabilidade ou de resultados, obedecidos os termos da Convenção do Condomínio.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

g) Está ciente de que, em função das características e finalidades hoteleiras do Empreendimento, a parte **ADQUIRENTE** deverá solicitar a reserva nas datas especificadas no Cronograma de Uso com a antecedência estabelecida pela administradora hoteleira do Empreendimento, sendo que, ao realizar o *check-in*, a parte **ADQUIRENTE** poderá ser hospedada em Unidade Imobiliária idêntica ou semelhante à especificada no Quadro-Resumo, conforme a disponibilidade de Unidades Imobiliárias do Empreendimento, sem qualquer prejuízo à propriedade da parte **ADQUIRENTE** sobre a sua Cota objeto deste Contrato.

h) Está ciente de que, em função das características e finalidades hoteleiras do Empreendimento, todos os multiproprietários, incluindo a parte **ADQUIRENTE**, têm a obrigação de se submeter, ainda que sem aviso prévio, à realização de vistorias e/ou de fiscalizações de inventário dos bens que guarnecem a Unidade Imobiliária para realização de reparos ou outras medidas consideradas urgentes pela administradora hoteleira, sendo tais vistorias e/ou fiscalizações realizadas preferencialmente no início e no fim de cada turno de uso.

i) Está ciente de que não há qualquer promessa ou garantia de obtenção de rentabilidade, em caso locação ou cessão onerosa do uso das Cotas das Unidades Imobiliárias do Empreendimento.

j) Está ciente de que o Empreendimento é comercializado sob o regime da multipropriedade imobiliária, nos termos dos artigos 1.358-B e seguintes da Lei Federal nº 10.406/2002, de modo que a parte **ADQUIRENTE** não será proprietária de uma Unidade Imobiliária, mas sim de uma Cota de Unidade Imobiliária, isto é, de uma fração de tempo decorrente de uma Unidade Imobiliária, fração que é indivisível e da qual a parte **ADQUIRENTE** somente poderá gozar nas datas pré-determinadas no Cronograma de Uso, desde que esteja em dia com suas obrigações pecuniárias sob este Contrato e perante o Condomínio, especificamente quanto ao inadimplemento das obrigações de custeio de despesas ordinárias ou extraordinárias vinculadas à **ADQUIRENTE**.

k) Está ciente de que a administração hoteleira do Empreendimento promoverá, em regime de exclusividade, a gestão, manutenção, conservação e adequação das Unidades Imobiliárias, unidades comerciais e áreas comuns do Empreendimento, realizando, mensalmente, o rateio das despesas da gestão, manutenção, conservação, adequação e outras despesas entre os multiproprietários de cada Cota ou fração de tempo das Unidades Imobiliárias e demais unidades do Empreendimento. Tal rateio se dará na forma da cobrança de taxa condominial, devendo a parte **ADQUIRENTE** se manter em dia com seu pagamento, sob pena de ficar impossibilitada de usufruir da Cota, sem prejuízo das demais penas cominadas neste Contrato e na Convenção do Condomínio. Fica esclarecido que a taxa condominial somente será cobrada nos empreendimentos entregues, após a instituição do condomínio.

l) Concorda com a alienação, pela **VENDEDORA**, das demais frações de tempo ou cotas das Unidades Imobiliárias do Empreendimento, até que a totalidade das cotas estejam comercializadas.

m) Está ciente de que, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei Federal n.º 4.591/1964, o pagamento dos Serviços de Intermediação, no valor descrito no Quadro-Resumo e na Proposta de Compra e Venda, é devido pelos serviços de captação, aproximação e intermediação prestados por empresa de intermediação imobiliária, na forma especificada na Proposta de Compra e Venda, não sendo a **VENDEDORA** responsável por tal pagamento em nenhuma hipótese, o qual não será restituído em qualquer hipótese de desfazimento deste Contrato, ***exceto*** no caso de exercício do direito de arrependimento pela parte **ADQUIRENTE**, caso tal exercício seja cabível, observados os termos do Quadro-Resumo e destas Condições Gerais.

n) Está ciente de que a **VENDEDORA** poderá, mas não se obriga a, constituir a hipoteca, alienação fiduciária ou outra forma de ônus ou gravame sobre a matrícula do Empreendimento, de forma extensível a todas as suas Cotas e Unidades Imobiliárias, em garantia de operações de empréstimos, alavancagem e/ou de securitização de recebíveis imobiliários realizadas para a consecução do Empreendimento, nos termos da Lei Federal nº 9.514/1997, Lei Federal n.º 10.931/2004 e demais legislações aplicáveis. Não obstante a possibilidade de oneração prevista acima, uma vez quitados os valores devidos pela **ADQUIRENTE** no âmbito deste Contrato, e até a data de lavratura da Escritura, a **VENDEDORA** se obriga a obter a anuência da instituição beneficiada pelo ônus ou gravame, possibilitando a livre transferência da Cota à parte **ADQUIRENTE**.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

o) Na hipótese de Empreendimento em construção, está ciente de que a **VENDEDORA** poderá, mas não se obriga a, realizar modificações no projeto do Empreendimento, inclusive do seu projeto arquitetônico e de acabamentos, com vistas a adequar o Empreendimento a exigências de autoridades e a realizar outras adequações no Empreendimento.

p) Está ciente de que, em razão das características específicas do Empreendimento e para a garantia da solidez do seu sistema de Multipropriedade, a Convenção do Condomínio prevê regras próprias de representação das Unidades Imobiliárias do Empreendimento em assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, inclusive com possibilidade de restrição do direito de voto em tais assembleias, declarando a parte **ADQUIRENTE** desde logo anuência e concordância com tais termos.

V. PACTO DE INDIVISÃO

Por meio da assinatura deste Contrato, a parte **ADQUIRENTE** adere e anui com o pacto de indivisão do Condomínio, através do qual todos os condôminos e multiproprietários renunciam expressamente ao direito de pedir a divisão das Cotas, das Unidades Imobiliárias e das coisas comuns do Condomínio, para a garantia da estabilidade e segurança jurídica do Condomínio e do Empreendimento, comprometendo-se a manter e preservar sua finalidade tal como originalmente concebida e a respeitar as regras do Condomínio, notadamente a sua Convenção.

VI. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço e as condições de pagamento deste Contrato são os especificados no Quadro-Resumo, observadas as disposições a seguir:

a) Até a concessão do "habite-se", as parcelas do preço da Cota serão reajustáveis pela variação, desde que o acumulado seja positivo, do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M/FGV) ou, na ausência deste, por outro índice oficial semelhante a ser escolhido pela VENDEDORA.

b) Após a concessão do "habite-se", os reajustes serão baseados (i) na variação, desde que o acumulado seja positivo, do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) ou, na ausência deste, por outro índice oficial semelhante a ser escolhido pela VENDEDORA; e, cumulativamente, (ii) sobre o valor corrigido monetariamente serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês.

c) Os índices de correção monetária e de juros remuneratórios previstos neste Contrato serão calculados proporcionalmente e, em caso de parcelamento superior a 36 (trinta e seis) meses, serão aplicados mensalmente, de modo que os valores das parcelas sofrerão reajustes mensais. Por outro lado, em caso de parcelamento em até 36 (trinta e seis) meses, os índices supracitados serão aplicados anualmente, de modo que, exclusivamente na hipótese de parcelamento em até 36 (trinta e seis) meses, os valores das parcelas sofrerão reajustes anuais.

d) O índice base (termo inicial) dos reajustes será o referente ao segundo mês anterior ao mês da assinatura deste Contrato. O índice final (termo final) dos reajustes será o referente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela do preço da Cota.

e) As prestações têm vencimento nos dias estipulados no Quadro-Resumo, e serão pagas por meio de boleto bancário a ser enviado à parte **ADQUIRENTE** em via eletrônica, ao e-mail por ele fornecido, indicado no Quadro-Resumo, ou em via física, ao endereço também indicado no Quadro-Resumo, ou ainda por outra forma que venha a ser determinada pela **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério, como transferência bancária ou, ainda, pagamento por meio da ferramenta "Pix". A falta de recebimento da cobrança não exime parte **ADQUIRENTE** da obrigação de efetuar quaisquer dos pagamentos previstos no presente Contrato, nem poderá servir de justificativa para o atraso da sua liquidação. Em tais casos, o

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

pagamento dos valores em atraso poderá ser excepcionalmente feita no endereço da sede da **VENDEDORA**, indicado no Quadro-Resumo.

f) Caso a parte **ADQUIRENTE** possua cadastro em ferramenta de Débito Direto Autorizado – DDA, fica esta desde já, ciente de que os títulos de cobrança poderão ser disponibilizados por meio eletrônico, em conformidade com o serviço bancário, deixando de recebê-los via correios ou por outro meio.

g) Fica vedado qualquer tipo de crédito em conta da **VENDEDORA**, seja por meio de depósito, transferência ou outra modalidade, sem a prévia e idônea solicitação da **VENDEDORA**, sendo que, em caso de descumprimento desta condição, o pagamento não será reconhecido pela **VENDEDORA**, nem o comprovante ou recibo servirá como prova da quitação.

h) Após a expedição do termo de "habite-se", a parte **ADQUIRENTE** emitirá, a favor da **VENDEDORA**, títulos de crédito *pro solvendo* correspondentes às parcelas vincendas deste Contrato.

i) A parte **ADQUIRENTE** desde já autoriza expressamente a **VENDEDORA** a realizar a cessão e/ou a negociação dos recebíveis oriundos deste Contrato com, ou em benefício de, terceiros, inclusive, mas sem limitação, mediante operações de faturização (*factoring*) ou securitização, ou, ainda, para garantia de operações bancárias diversas, hipóteses em que os pagamentos das parcelas do preço da Cota, mediante prévia comunicação da **VENDEDORA**, deverão ser realizados em favor dos terceiros, segundo as instruções da **VENDEDORA**.

j) Se parte **ADQUIRENTE** desejar pagar antecipadamente quaisquer parcelas vincendas do preço da Cota, será observado o seguinte: (i) a amortização antecipada deverá corresponder ao valor integral de uma ou mais prestações; (ii) os valores antecipados serão imputados no pagamento das últimas prestações do preço; (iii) o saldo devedor a ser antecipado será corrigido até a data da efetiva antecipação, *pro rata die*, pelos critérios de atualização monetária e de juros estipulados neste Contrato; (iv) a parte **ADQUIRENTE** deverá estar em dia com os compromissos sob este Contrato; e (v) a amortização antecipada não poderá ser realizada em prejuízo à **VENDEDORA** ou ao equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

k) Os pagamentos devidos sob este Contrato se imputarão primeiramente nos juros vencidos. O pagamento dos juros vencidos não implica purgação da mora do principal e vice-versa.

l) A prova do pagamento da última parcela vencida não significa prova quitação das parcelas anteriores. Além disso, a quitação do principal, ainda que sem ressalvas, não presume a quitação dos juros e dos reajustes monetários, se for o caso. Compete, portanto, à parte **ADQUIRENTE** comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento e quitação de qualquer parcela devida sob este Contrato, sempre que solicitado pela **VENDEDORA**, sob pena de presumir-se o não pagamento.

m) O recebimento, pela **VENDEDORA**, de qualquer importância devida pela parte **ADQUIRENTE**, depois de seu vencimento, constituirá ato de mera tolerância da **VENDEDORA**, que não criará direitos nem implicará em novação ou modificação das avenças entabuladas neste Contrato. Todo e qualquer pagamento depois de seu vencimento poderá ser exigido pela **VENDEDORA** com os acréscimos previstos neste Contrato, a qualquer tempo, sendo que a purgação da mora do principal não implicará a purgação dos acessórios e encargos vencidos e vice-versa.

n) Quaisquer diferenças verificadas entre os pagamentos efetuados pela parte **ADQUIRENTE** e os valores apurados como devidos pela **VENDEDORA** deverão ser imediatamente pagas pela parte **ADQUIRENTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento do aviso que a **VENDEDORA** lhe dirigir neste sentido.

o) A eficácia do presente Contrato é subordinada à condição do pagamento integral de todas as obrigações pecuniárias neste estipuladas, inclusive, mas sem limitação, quanto a eventuais obrigações assessórias.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

VII. CONVÊNIO PARA ACESSO A CLUBE DE BENEFÍCIOS E AGÊNCIA DE VIAGENS EXCLUSIVA

A **VENDEDORA** coloca à disposição da **ADQUIRENTE**, sem custo adicional para a **ADQUIRENTE**, convênio para acesso a clube de benefícios e agência de viagens exclusiva oferecido pelo WAM Pass. O WAM Pass é exclusivamente responsável pelo referido convênio. Para ter acesso às condições de utilização do convênio, inclusive as condições de disponibilidade, a **ADQUIRENTE** deverá consultar os Termos e Condições do WAM Pass (disponível no *link* e QR Code indicados no Quadro-Resumo) e/ou entrar em contato com o WAM Pass, pelos seus meios de contato oficiais, disponíveis a seguir:

Site oficial: www.wamfidelidade.com
E-mail: meuclube@wamfidelidade.com
Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone fixo – custos com ligação a cargo do cliente)

O convênio é pessoal e intransferível e terá duração máxima de 36 (trinta e seis) meses contatos da assinatura deste Contrato. Os benefícios de intercâmbio e monetização, conforme descritos nos Termo e Condições, somente poderão ser usufruídos a partir da conclusão das obras do Empreendimento e expedição do "habite-se". Contudo, prazo de vigência do convênio contará da assinatura deste Contrato, ainda que o Empreendimento esteja em obras na data da assinatura deste Contrato.

A **ADQUIRENTE** declara que o convênio WAM Pass não representa condição para assinatura deste Contrato. A **ADQUIRENTE** compromete-se a manter a **VENDEDORA** livre e indene de qualquer responsabilidade oriunda da utilização ou não de tal convênio. A **ADQUIRENTE** declara-se ciente, ainda, de que o convênio WAM Pass poderá ser desfeito a qualquer momento, sem aviso prévio à **ADQUIRENTE** e sem que a **ADQUIRENTE** tenha direito a qualquer indenização.

VIII. MORA, INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO

Em caso de atraso da parte **ADQUIRENTE** quanto ao cumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias previstas neste Contrato, e sem prejuízo das demais condições estabelecidas neste Contrato, serão observadas as seguintes disposições:

a) Sobre o saldo devedor incidirão, cumulativamente e independentemente de prévia notificação ou interpelação: (i) correção monetária, de acordo com os mesmos índices de atualização monetária previstos neste Contrato, calculada diariamente e *pro rata die*, desde que o acumulado mensal seja positivo; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal, corrigido monetariamente, cumulativamente com os juros remuneratórios, incluídos no valor de cada parcela; (iii) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação, incidente sobre o valor do principal, corrigido monetariamente; e (iv) honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na fase de cobrança extrajudicial, majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, na fase de cobrança judicial, bem como despesas judiciais e extrajudiciais, se necessária intervenção de advogado.

b) Em caso de mora da ADQUIRENTE, a VENDEDORA poderá ainda, conjunta ou separadamente, independentemente de prévia notificação ou interpelação : (i) a seu exclusivo critério, realizar as cobranças de forma extrajudicial ou judicial a qualquer momento, ficando a parte ADQUIRENTE sujeita automaticamente ao pagamento do valor principal, acrescido dos encargos moratórios descritos no item "a" acima, calculados desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, inclusive honorários advocatícios, em caso de cobrança por advogado ou escritório de advocacia; e/ou (ii) a VENDEDORA poderá, ainda, a seu exclusivo critério, protestar as dívidas vencidas ou inscrever a parte ADQUIRENTE nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito e/ou entidades de proteção ao crédito, bem como terceirizar, transferir ou ceder os créditos vencidos para empresa especializada de cobrança e/ou de faturização.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

c) Os encargos da inadimplência previstos neste Contrato serão aplicados automaticamente, mediante o simples não pagamento no vencimento de qualquer das parcelas devidas sob este Contrato, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações estipuladas neste Contrato.

d) O simples pagamento do principal, sem correção monetária e sem os demais acréscimos moratórios, não exonerará a parte **ADQUIRENTE** da responsabilidade de liquidar tais obrigações, permanecendo esta em mora, para todos os efeitos legais e contratuais.

e) Em caso de atraso nos pagamentos, seus encargos ou demais obrigações contratadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, caso a ADQUIRENTE deixe de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias após o envio de notificação própria pela VENDEDORA por qualquer meio de contato com a parte ADQUIRENTE, inclusive eletrônico (exemplificativamente, envio de e-mail, SMS ou de mensagens por meio de aplicativos), a VENDEDORA poderá optar, à sua escolha, por: (i) considerar vencida por antecipação a totalidade dos valores contratados, hipótese em que a parte ADQUIRENTE deverá pagar, além do principal, reajustado monetariamente, os juros de mora e a multa acima convencionados, sendo tudo exigível por meio de ação competente, respondendo, ainda, a parte ADQUIRENTE, pelas custas processuais e os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na fase de cobrança extrajudicial, majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, na fase de cobrança judicial; ou (ii) considerar este Contrato resolvido de pleno direito, em função do seu inadimplemento absoluto pela parte ADQUIRENTE, na forma do artigo 474 da Lei Federal n.º 10.406/2002 e do artigo 67-A da Lei Federal 4.591/1964, podendo a VENDEDORA dar, a imediatamente, qualquer outra destinação à Cota objeto deste Contrato.

f) A VENDEDORA também poderá optar, a seu único e exclusivo critério, por uma das alternativas indicadas no item anterior, sem prejuízo das demais penalidades estipuladas neste Contrato, nas seguintes hipóteses, independentemente de prévia notificação à ADQUIRENTE: (i) cessão total ou parcial, pela parte ADQUIRENTE, dos direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da VENDEDORA, dada por escrito e em termo assinado; (ii) constituição de quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos decorrentes deste Contrato pela parte ADQUIRENTE; (iii) insolvência total ou parcial ou decretação de falência da parte ADQUIRENTE; e (iv) descumprimento, pela parte ADQUIRENTE, de qualquer obrigação prevista neste contrato.

IX. DESFAZIMENTO DO CONTRATO

Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não podendo ser desfeito a simples pedido da parte **ADQUIRENTE**. A viabilidade do Empreendimento depende da conjugação dos esforços de todos os adquirentes das suas Cotas, os quais, ao celebrarem contratos de compra e venda ou promessa de compra de Cotas do Empreendimento, adquirem a qualidade de condôminos e se comprometem, de maneira irretratável, a contribuir para que o Empreendimento se concretize tal como foi concebido, mediante o pagamento do preço pactuado na venda. O excepcional desfazimento contratual é significativamente nocivo à **VENDEDORA**, ao Empreendimento e, como consequência direta, à coletividade dos condôminos, pois frustra a promessa de pagamento de valores que são destinados à consecução do Empreendimento. Mais ainda, os custos arcados pela **VENDEDORA** em razão do processo de venda, como custos com fornecedores, pessoal, *marketing* e publicidade, tributos e outros custos, compõem o cálculo do preço da venda, devendo tais custos serem indenizados pela parte **ADQUIRENTE** em caso de desfazimento deste Contrato por culpa ou inadimplemento da **ADQUIRENTE**.

Em função desse cenário, caso o presente Contrato seja desfeito em razão do inadimplemento ou por culpa da parte ADQUIRENTE, ficam convencionadas as seguintes disposições compensatórias, sem prejuízo de outras cláusulas deste Contrato:

a) a parte ADQUIRENTE fará jus à restituição das quantias pagas à VENDEDORA pelo preço de aquisição da Cota, exceto os valores referentes a juros moratórios ou multas moratórias eventualmente pagos pela parte ADQUIRENTE, até a data do distrato ou resolução do Contrato, atualizadas exclusivamente com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço da Cota, descontados os seguintes valores, de forma

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

cumulativa, nos termos do artigo 67-A da Lei Federal n.º 4.591/1964: (i) a integralidade do valor dos Serviços de Intermediação previsto no Quadro-Resumo (corretagem); e (ii) a pena convencional, que será de: (ii.1) 50% (cinquenta por cento) das quantias efetivamente pagas pela parte ADQUIRENTE, em caso de o Empreendimento estar submetido ao regime de Patrimônio de Afetação; ou (ii.2) 25% (vinte e cinco por cento) das quantias efetivamente pagas pela parte ADQUIRENTE, nos demais casos, tudo na forma do § 5º do artigo 67-A da Lei Federal n.º 4.591/1964, sendo desnecessária a alegação ou prova de prejuízo pela VENDEDORA para a exigência da pena convencional.

b) Além das parcelas previstas acima, dos valores a restituir à parte ADQUIRENTE serão deduzidas, ainda, os seguintes montantes, cumulativamente: (i) todos os impostos e taxas incidentes sobre a respectiva unidade, inclusive, mas não se limitando, ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), taxa de resíduos etc.; (ii) as despesas e taxas condominiais; (iii) valor correspondente à fruição do imóvel, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado deste Contrato por mês de vigência deste decorrido após o "habite-se", *pro rata die*; (iv) indenizações pelos danos causados ao imóvel, se for o caso; e (v) honorários advocatícios devidos pela cobrança extrajudicial ou judicial dos valores sob este Contrato.

c) O saldo remanescente após as deduções acima previstas será devolvido à parte **ADQUIRENTE** com atenção à legislação aplicável, nas condições e nos prazos do instrumento de distrato próprio a ser assinado entre as Partes, observado o disposto no artigo 67-A, *caput* e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

d) Desde a data em que se operar o distrato ou a resolução de pleno direito do Contrato, bem como em qualquer outra hipótese de desfazimento deste Contrato, mesmo que ocorra na via judicial, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre a Cota, podendo, inclusive, aliená-la, desde logo, a terceiros, ainda que não tenha restituído à parte **ADQUIRENTE** as quantias a esta porventura devidas, na forma deste Contrato. Neste caso, os valores remanescentes deverão ser restituídos à **ADQUIRENTE** em até 30 (trinta) dias, contados de referida alienação.

e) Qualquer repactuação de valores devidos pela parte **ADQUIRENTE** constituirá ato de mera liberalidade da **VENDEDORA** e não importará novação ou renúncia, salvo se colocada por escrito, por meio de termo aditivo próprio a este Contrato assinado pelas Partes.

f) Ocorrendo desfazimento deste Contrato por qualquer motivo, todos e quaisquer benefícios concedidos pela **VENDEDORA** ou por intermédio de pessoa jurídica parceira da **VENDEDORA** como incentivo à entabulação deste Contrato serão extintos. A concessão de qualquer benefício, ainda que na forma de produto ou serviço, seja em caráter temporário ou permanente, como incentivo à celebração deste Contrato não constituirá direito adquirido, sendo rescindido de plano, quando da extinção deste Contrato. Havendo o uso indevido dos benefícios pela parte da **ADQUIRENTE** após o fim deste Contrato, tal fato ensejará indenização material, que poderá ser deduzida e/ou compensada de eventual crédito da parte **ADQUIRENTE**, sem prejuízo da tomada das medidas judiciais cabíveis pela **VENDEDORA**.

X. POSSE PRECÁRIA

Após a obtenção do "habite-se", a **VENDEDORA** poderá conceder à parte **ADQUIRENTE**, em caráter excepcional, a posse da Cota, antes da outorga da escritura pública de compra e venda definitiva, desde que a parte **ADQUIRENTE** esteja em dia com todas as suas obrigações decorrentes deste Contrato, observado o percentual de pagamento mínimo do preço da Cota estabelecido no Quadro-Resumo. Tal posse será exercida, no entanto, em caráter precário e temporário, sempre em nome da **VENDEDORA**, devendo a parte **ADQUIRENTE** respeitar todas as regras de utilização do Empreendimento, incluindo, mas sem limitação, o Cronograma de Uso, bem como a Convenção e Regimento Interno do Condomínio e demais regulamentos.

A posse precária será considerada mera tolerância da **VENDEDORA** e cessará de pleno direito, em caso qualquer descumprimento deste Contrato ou, ainda, na hipótese da sua rescisão, qualquer que seja a sua causa.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

A **VENDEDORA**, enquanto não quitado integralmente o preço ajustado neste Contrato, deterá a exclusiva titularidade do domínio da Cota objeto deste Contrato, mantendo para si todos os direitos inerentes à posse indireta da Cota e da Unidade Imobiliária respectiva.

XI. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA

A escritura pública de venda e compra da Cota somente será outorgada após a integral quitação do preço da Cota e das demais obrigações pecuniárias, inclusive, mas sem limitação, encargos e obrigações acessórias, previstas neste Contrato, devendo ser observadas as seguintes condições, sem prejuízo das demais condições previstas neste Contrato:

a) A **VENDEDORA** se obriga a outorgar a escritura definitiva de compra e venda da Cota, em favor da parte **ADQUIRENTE**, (i) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o pagamento integral dos valores ajustados ou (ii) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a expedição do "habite-se", o que for maior.

b) A obrigação da **VENDEDORA** se limita à emissão da autorização para lavratura de escritura pública. Todos os tributos, custos e despesas oriundos da lavratura e registro da escritura pública na matrícula da Cota, incluindo, mas sem limitação, ITBI, emolumentos cartorários e custos com certidões, serão arcados pela parte **ADQUIRENTE**.

c) Cabe à parte **ADQUIRENTE** obter a documentação solicitada pelo Cartório competente com vistas à emissão da escritura pública e seu registro na matrícula da Cota.

XII. CESSÃO DE DIREITOS

A parte **ADQUIRENTE** somente poderá ceder ou prometer ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações deste Contrato se: (i) estiver em dia com todas as obrigações pecuniárias assumidas em função deste Contrato; (ii) apresente todos documentos necessários solicitados pela **VENDEDORA** para a elaboração do instrumento de cessão de direitos; (iii) utilize a minuta de instrumento de cessão elaborada pela **VENDEDORA**; (iv) obtiver a anuência por escrito da **VENDEDORA**, mediante aposição da assinatura da **VENDEDORA** no respectivo instrumento de cessão; (v) assegure o direito de preferência da **VENDEDORA** relativamente à cessão ou promessa de cessão; (vi) garanta a anuência do terceiro cessionário ou promissário cessionário com inteiro teor deste Contrato e de todos os seus Anexos, obrigando-se a assumir integralmente as obrigações e dívidas pecuniárias disciplinadas neste Contrato; e (vii) realize previamente o pagamento da taxa cobrada pela **VENDEDORA** para emissão do instrumento de cessão de direitos.

Pela anuência da **VENDEDORA** e renúncia ao direito de preferência, bem como em razão dos custos administrativos incorridos pela **VENDEDORA** com atualizações cadastrais e com a elaboração, assinatura e arquivamento do instrumento de cessão de direitos, será devida à **VENDEDORA**, em caso de cessão ou promessa de cessão dos direitos e obrigações deste Contrato a terceiros, taxa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado deste Contrato.

XIII. OBRAS DO EMPREENDIMENTO, REPAROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

a) A execução das obras do Empreendimento obedece ao projeto aprovado pela Municipalidade competente, nos moldes do alvará de construção e do memorial de incorporação devidamente registrados na matrícula identificada no Quadro-Resumo, salvo quanto às modificações tidas por necessárias, por exigências de autoridades ou por outros motivos, manifestando a parte **ADQUIRENTE** desde logo anuência em receber a Cota e a Unidade Imobiliária da forma em que lhe for entregue, inclusive, mas sem limitação, quanto à metragem, frações ideais, áreas comuns e materiais de acabamento utilizados, dentre outros.

b) A parte **ADQUIRENTE** declara, expressamente, ter pleno conhecimento da planta básica da Unidade Imobiliária cuja Cota é objeto deste Contrato. A parte **ADQUIRENTE** declara estar ciente de que não poderá solicitar que a **VENDEDORA**

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

realize modificações na Unidade Imobiliária, concordando em recebê-la da forma que se encontra salvo por eventuais vícios de obra identificados no ato de vistoria pela **ADQUIRENTE**.

c) Cabe à construtora responsável pelas obras do Empreendimento, ou aos fornecedores responsáveis pelos materiais e equipamentos, conforme o caso, prestar assistência aos condôminos do Empreendimento, executando eventuais serviços de revisão, ajustes, consertos ou reparos, quer nas partes comuns, quer nas unidades autônomas, observados os prazos legais de garantia, não cabendo tais responsabilidades à incorporadora do Empreendimento.

XIV. PRAZOS DECADENCIAIS

O ato do recebimento da Cota pela parte **ADQUIRENTE**, ou por terceiro por esta indicado, representará a anuência integral, irrevogável e irretratável da parte **ADQUIRENTE** com o cumprimento das obrigações da **VENDEDORA** sob este Contrato, inclusive, mas sem limitação, quanto às especificações dos projetos, dos acabamentos, das mobílias, dos equipamentos e dos demais itens que compõem o edifício do Empreendimento, suas áreas privativas e áreas comuns, nos moldes descritos no seu memorial de incorporação e anexos. Além disso, a parte **ADQUIRENTE** desde logo declara sua anuência relativamente aos prazos decadenciais seguintes, que correspondem aos prazos legais de garantia do Empreendimento:

a) em caso de Empreendimento na planta, o prazo de decadência para reclamar contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega do Empreendimento;

b) em caso de Empreendimento na planta, o prazo decadencial para reclamar contra vícios redibitórios, como tais entendidos eventuais defeitos ocultos, é de 01 (um) ano, contado da efetiva entrega do Empreendimento, observadas as demais disposições da Lei Federal n.º 10.406/2002 que tratam da matéria;

c) prazo de garantia pela solidez e segurança do edifício do Empreendimento é de 05 (cinco) anos, contados da data do "habite-se", sem que a **VENDEDORA** seja responsável por qualquer vício ou defeito oriundo do mau uso do Empreendimento, suas Unidades Imobiliárias e Áreas Comuns.

XV. MANDATOS

Em função das características próprias do Empreendimento e para a garantia da estabilidade do seu regime hoteleiro, a parte **ADQUIRENTE**, bem como seu respectivo cônjuge ou convivente, se aplicável, outorga à **VENDEDORA** mandato com os seguintes poderes, devendo a **VENDEDORA** prestar contas dos seus atos e podendo substabelecer quaisquer dos poderes abaixo elencados, no todo ou em parte, com reservas de poderes:

a) Representação em quaisquer assembleias do Condomínio, inclusive, mas sem limitação, assembleias de instituição e/ou instalação do Condomínio, podendo deliberar sobre quaisquer itens da ordem do dia e tudo declarar, votar e/ou abster-se de votar.

b) Na hipótese de Empreendimento em construção, poderes de representação no ato de entrega do Empreendimento, com poderes para receber a Cota e a respectiva Unidade Imobiliária.

c) Representação perante os demais condôminos do Condomínio, o próprio Condomínio e/ou terceiros, podendo praticar todos os atos necessários à garantia da estabilidade do condomínio voluntário, inclusive, mas sem limitação, os seguintes atos: (i) exercer ou não direito de preferência, (ii) participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do Condomínio, com poderes para votar e/ou abster-se de votar, inclusive em deliberações que digam respeito à escolha de síndico, administradora ou representante comum para as Cotas, as Unidades Imobiliárias e/ou o Condomínio; (iii) estabelecer e restabelecer pacto de indivisão; e (iv) defender a posse, a propriedade e outros direitos relativos à Cota contra terceiros, bem como perante outros condôminos ou proprietários.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

d) Poderes da cláusula *ad judicia et extra*, para contratação e constituição de advogados visando a representação em qualquer medida judicial ou extrajudicial que seja necessária à defesa da propriedade e/ou da posse da Cota e/ou das Unidades Imobiliárias.

e) Representação perante quaisquer órgãos e repartições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, bem como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviços públicos, em especial, mas sem limitação, perante prefeituras, Cartórios de Registro de Imóveis, Cartórios de Notas e Varas de Registros Públicos, para fins de cumprimento deste Contrato.

XVI. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

a) A **VENDEDORA** se compromete a tratar os dados pessoais da parte **ADQUIRENTE** necessários à celebração e execução do presente Contrato e ao cumprimento da legislação de regência, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam no escopo ora contratado e nos termos aqui estabelecidos, observados os termos da Lei Federal n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

b) Todas as informações fornecidas para a celebração do presente Contrato estarão, por tempo indeterminado, nos bancos de dados da **VENDEDORA**, sendo permitido aos seus respectivos colaboradores e terceiros contratados a utilização das informações que se mostrem necessárias às seguintes finalidades: (i) execução das atividades inerentes ao regular cumprimento deste Contrato; (ii) cumprimento das obrigações contratuais, legais e regulatórias impostas à **VENDEDORA** para o cumprimento de sua atividade econômica ou de políticas públicas; (iii) proteção ao crédito e combate à fraude; (iv) envio de informativos do Empreendimento, bem como envio de anúncios publicitários da **VENDEDORA** ou, ainda, de empresas sócias ou parceiras; e (v) divulgação de eventos.

c) Os dados e as informações referentes à parte **ADQUIRENTE** poderão ser compartilhados com as sócias, parceiros e eventuais fornecedores da **VENDEDORA**, na medida da necessidade destes, visando: (i) o cumprimento do objeto do presente Contrato, incluindo-se todas as cláusulas e disposições ora definidas; (ii) a execução do legítimo interesse da **VENDEDORA** na defesa de seus direitos; (iii) a melhora da experiência da parte **ADQUIRENTE** na utilização dos serviços realizados pela **VENDEDORA**.

d) A parte **ADQUIRENTE** declara, ainda, por si e por seus familiares e dependentes, que autoriza a captação e uso de sua imagem e voz, gratuitamente, para utilização em todo e qualquer material de divulgação da **VENDEDORA** e de suas afiliadas veiculado por meios de comunicação diversos, no Brasil ou no exterior, tais como: sites diversos, redes sociais, aplicativos, intranet, anúncios de revistas e jornais, folhetos, cartazes, pôsteres, filmes publicitários, mídias sociais, mídias impressas, *outdoors*, dentre outros, sem limitação de número de inserções e reproduções.

XVII. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A parte **ADQUIRENTE** se compromete, sob pena de cometer infração contratual, a manter suas informações cadastrais e de contato devidamente atualizadas, bem como a fornecer à **VENDEDORA**, quando solicitado, todas as informações e documentos que sejam necessários para fins de atualização cadastral, de comprovação de capacidade financeira e outras informações ou documentos necessários à garantia do cumprimento deste Contrato.

b) Caso haja mais de uma parte **ADQUIRENTE** qualificada neste Contrato, estas são responsáveis solidários pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste Contrato e se constituem mutuamente procuradores uma da outra, para fins de receber notificações, citações, intimações e interpelações de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, decorrente do presente Contrato, de modo que, realizada a notificação, citação ou intimação na pessoa de qualquer **ADQUIRENTE**, todos os **ADQUIRENTES** serão considerados notificados, citados ou intimados.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

c) A parte **ADQUIRENTE** fica desde já cientificada e concorda que comunicações e notificações diversas oriundas deste Contrato sejam enviadas à parte **ADQUIRENTE** por correio eletrônico, mensagens de texto ou aplicativos de mensagens, declarando desde já que são consideradas válidas para todos os fins de direito. Para tanto, compromete-se a parte **ADQUIRENTE** em manter atualizados todos os seus contatos, sob pena de as mensagens encaminhadas aos contatos indicados no presente Contrato serem consideradas válidas e eficazes, para todos os efeitos.

d) Determinadas comunicações poderão, a exclusivo critério da **VENDEDORA**, ser dirigidas à residência da parte **ADQUIRENTE**, no endereço por esta indicado no Quadro-Resumo. Se a parte **ADQUIRENTE** vier a alterar seu endereço, deverá comunicar imediatamente tal fato à **VENDEDORA**, por meio de correspondência comprovadamente entregue, indicando o seu novo endereço. A falta de comunicação do novo endereço constituirá falta grave da parte **ADQUIRENTE**, sendo que a eventual notificação que vier a ser enviada pela **VENDEDORA** ao endereço indicado no Quadro-Resumo será reputada válida e eficaz, ainda que recusada no destino ou recebida por terceira pessoa.

e) A parte **ADQUIRENTE** declara que as informações prestadas no Quadro-Resumo são verdadeiras, que não omitiu nenhuma informação à **VENDEDORA**, que tem poderes suficientes para se vincular a este Contrato e que a celebração deste Contrato não implica na violação de qualquer Lei, contrato ou acordo que possua com terceiros.

f) Este Contrato incorpora a integralidade das tratativas, ajustes e acordos firmados entre as Partes no que diz respeito à aquisição da Cota pela **ADQUIRENTE**. As cláusulas e condições deste Contrato, notadamente no que concerne ao preço, à forma de pagamento e aos prazos, substituem e revogam quaisquer outras anteriormente divulgadas ou pleiteadas na fase de intermediação da venda, nada podendo, consequentemente, ser invocado em desacordo com os termos e condições deste Contrato.

g) Qualquer alteração deste Contrato somente produzirá efeitos se efetuada por escrito, por meio de aditivo assinado por ambas as Partes.

h) A parte **ADQUIRENTE** não poderá constituir quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos oriundos deste Contrato, sob pena de sua resolução por inadimplemento absoluto.

i) No caso de uma ou mais disposições deste Contrato serem consideradas nulas, anuláveis, inoperantes, inválidas ou ineficazes por autoridade competente, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas neste Contrato não serão, de nenhuma forma, afetadas e/ou prejudicas por esse evento, permanecendo plenamente em vigor, como se referida disposição nula, anulável, inválida ou ineficaz não estivesse presente. Nessa hipótese, as Partes deverão negociar em boa-fé a fim de promover a substituição da cláusula ou disposição excluída por outra que promova os mesmos resultados econômicos e jurídicos da cláusula ou disposição excluída, na máxima proporção possível.

j) A tolerância da **VENDEDORA** com relação à exigência do regular e tempestivo cumprimento das obrigações da **ADQUIRENTE** não constituirá desistência, alteração, modificação, ou novação de quaisquer dos direitos ou obrigações estabelecidas por meio deste Contrato, constituindo mera liberdade, que não impedirá a **VENDEDORA** de exigir da **ADQUIRENTE** o fiel e cabal cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo. Nenhuma renúncia a exercício de direito assegurado neste Contrato será válida, exceto se formalizada por escrito pela **VENDEDORA**.

k) As Partes concordam que, nos termos da "Declaração de Direitos de Liberdade Econômica", segundo garantias de livre mercado, conforme previsto na Lei Federal n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019, conforme alterada, bem como da Medida Provisória 2.200- 2/2001, este instrumento poderá ser firmado de maneira digital por todos os seus signatários. Para este fim, serão utilizados serviços disponíveis no mercado e amplamente utilizados que possibilitam a segurança da assinatura digital por meio de sistemas de certificação capazes de validar a autoria de assinatura eletrônica. Dessa forma, a assinatura física de documentos, bem como a existência física (impressa), de tais documentos não serão exigidas para fins de cumprimento de obrigações previstas neste Contrato.

XVIII. FORO

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

Fica eleito foro da Comarca do Empreendimento para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia oriunda deste Contrato. Para quaisquer cobranças, execuções e demais ações movidas pela **VENDEDORA**, esta poderá optar por mover a cobrança, ação ou execução no foro do domicílio da **ADQUIRENTE**.

Cidade e data indicados no Quadro-Resumo. Assinaturas na página seguinte.

Declaro que li e concordo com os termos destas Condições Gerais:

MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS
GSignId: TGSCKWPDSEK0

ADQUIRENTE

GSign Documento ID: GV19NSEE76-VE08W1F-BEKE2HO1TSB1EU-WO74W

PÁGINA DE ASSINATURAS

Assinatura da **VENDEDORA:** JEAN PHILIPPE LEON KOCH
GSignId: POAU4VG8HW4R

Assinatura da **ADQUIRENTE:** *MARLON HENRIQUE VICENTE BASTOS*
GSignId: TGSCKWPDSEK0

Primeira testemunha: JEAN PHILIPPE LEON KOCH
GSignId: POAU4VG8HW4R
Nome: JEAN PHILIPPE LEON KOCH
CPF:

Segunda testemunha: *ALAN GUILHERME GUIMARAES*
GSignId: X76P49MBQ1SV
Nome: ALAN GUILHERME GUIMARÃES
CPF: 416.740.568-77